

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

GORGONIA CABRERA PEREZ, apoderada legal de SALVADOR COLIN COLIN E INES GOMEZ RAMIREZ, acreditándolo con el poder notarial otorgado a su favor el 14 de agosto de 1998, del protocolo del licenciado JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ, notario público número 29 del distrito judicial de Tlanepantla, Estado de México que en copia certificada acompaña el presente escrito, autorizando como mi abogado al Licenciado en derecho MEINARDO CANDIDO TECPA JIMENEZ, quien cuenta con la cédula profesional número 4557013, comparezco respetuosamente ante Usted para exponer lo siguiente:

1.- Vengo a darme por notificada y emplazada de forma personal de la demanda incoada en contra de mis poderdantes, dándome por enterada de todo el contenido del presente juicio.

2.- Vengo a allanarme de forma total a la demanda planteada por la actora en el presente juicio, aceptándola en todas sus partes y por ende a las prestaciones, confesando todos los hechos constitutivos de su demanda y reconociendo como aplicables los fundamentos de derecho en el que fundamenta sus pretensiones.

En consecuencia, doy respuesta a los hechos de la demanda como a continuación refiero:

HECHOS

1.- Es cierto que desde el día 31 de diciembre de 2013, es decir, desde hace más de 11 años, la actora ha estado poseyendo personalmente, en concepto de propietaria y en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, el departamento número "D", del condominio construido sobre la superficie de los lotes 42 y 43 de la manzana 106 de la calle Fuente de Pireo número 18, sección Fuentes del fraccionamiento Jardines de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Superficie total, incluyendo el espacio de estacionamiento 76.25 Metros Cuadrados:

Linda al SUR en línea quebrada con cuatro tramos de 2.435 metros, 3.56 metros, 4.52 metros y 1.265 metros con su propia fachada; 1.50 metros con Vestíbulo, 2.625 Metros y 0.965 Metros con Cubo de la escalera.

Linda al PONIENTE en 2.10 Metros con patio de Servicio del Departamento "C"

Linda al NORTE en Línea Quebrada en tres tramos en 2.03 Metros, 2.57 Metros y 5.89 Metros con su propia fachada

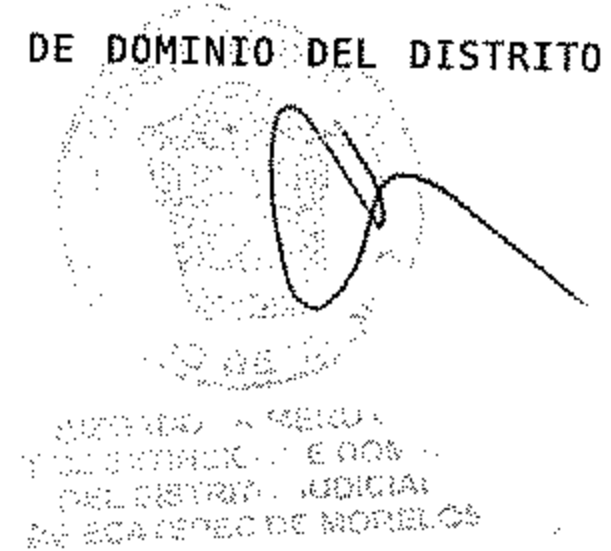


GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

FECHA Y HORA DE IMPRESION	27/03/2025 12:27:46
TIPO DE DOCUMENTO	PROMOCION
JUZGADO	JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS
CUADERNO	PRINCIPAL
NO. EXPEDIENTE	494/2025
NO. PROMOCION	13292/2025
MATERIA	CIVIL
INSTANCIA	PRIMERA INSTANCIA
PROMOVENTES	- GEORGINA CABRERA PEREZ
FOJAS	3
SÍNTESIS	SE ALLANA A LA DEMANDA
NOTAS Y DOCUMENTOS	UN PODER NOTARIAL NUMERO 28,884 EN COPIA CERTIFICADA
FECHA DE RECEPCION	27/03/2025 12:27:40



Linda al ORIENTE en 6.60 Metros con Lote 41.

Linda Arriba en 57.15 Metros cuadrados con la Azotea del Edificio

Linda Abajo en 57.15 Metros cuadrados con el Departamento "B".

Por cuanto hace al Lugar del estacionamiento Linda al SUR 3 Metros con Calle Fuente de Pireo,

AL PONIENTE 4.95 Metros con Área Común Central,

AL NORTE 3 Metros con Departamento "B",

Al ORIENTE 4.95 Metros con el Área del Estacionamiento del Departamento "B"

II.- Es cierto que el departamento en cuestión se encuentra inscrito en INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO de este lugar a favor de SALVADOR COLIN COLIN E INES GOMEZ RAMIREZ, personas que me otorgaron poder notarial para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio para realizar cualquier acto a nombre de aquellas, lo anterior consta en el poder notarial que acompaño al presente escrito.

Es cierto que la actora ha ejercido la posesión sobre el bien inmueble desde hace 11 años y la que he ejercido la suscrita desde hace más de treinta años, es sobre la totalidad del departamento en cuestión, no existen otras personas que tengan derecho a dicho departamento.

IV.- Es cierto que el 31 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 23 horas, mientras nos encontrábamos en la cena de año nuevo diversos miembros de la familia, así como vecinos y conocidos como lo son NESTOR RODRIGUEZ CABRERA Y NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA, estando en el comedor del inmueble materia del presente juicio y citado anteriormente, la suscrita y mi esposo NESTOR CABRERA CHAVEZ decidimos, sin coacción alguna otorgamos a la actora la cesión de derechos gratuita y no onerosa respecto al departamento número "D", del condominio construido sobre la superficie de los lotes 42 y 43 de la manzana 106 de la calle Fuente de Pireo número 18, sección Fuentes del fraccionamiento Jardines de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Al respecto ella se comprometió a permitirnos estar ocupando la misma hasta nuestro fallecimiento.

V.- Es cierto que la actora ha hecho edificaciones y realizado reparaciones y mejoras al mismo; y ha hecho pago, con dinero de su propio peculio, de toda clase de contribuciones y gastos relativos a él, como el impuesto predial, el consumo de agua, el suministro de energía eléctrica, el servicio telefónico, etc.

VI.- Es cierto que la posesión de la actora es conocida de todos, sin disimulos y sin actitudes que den lugar a confusiones sobre el hecho de que es poseedora y dominadora del inmueble, es indudable que también la ha ejercido de forma pública.

Inclusive, la suscrita y mi esposo nos hemos desentendido totalmente de dicho predio, lo que se explica precisamente porque desde hace 11 años es ella quien ocupa dicho inmueble.

VII.- Así mismo, su posesión la adquirió pacíficamente, sin empleo de violencia, en los términos ya expresados antes.

VIII.- Por otro lado, la posesión también se ha ejercido de forma continua desde hace más de 11 años, ya que jamás ha sido interrumpida por ningún medio.

IX.- Por último, su posesión también ha sido de buena fe, pues entró y continúa disfrutando de la misma en virtud de un título suficiente que le da derecho para ello, como lo es la cesión de derechos multicitada. Por lo demás, la buena fe se presume siempre.

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

PRIMERO.- Tenerme por allanado a la demanda incoada por la actora.

SEGUNDO.- Dictar la sentencia de usucapión que corresponda.

C. P. G.
GORGONIA CABRERA PEREZ
APODERADA LEGAL DE
SALVADOR COLIN COLIN
E INES GOMEZ RAMIREZ

LIC. JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ

TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO 29

DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

LIC. JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ

TITULAR DE LA NOTARIA No. 29

DISTRITO DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO

PRIMER

TESTIMONIO DE: LA ESCRITURA QUE CONTIENE LA SUSTITUCION DE PODESTAD
OTORGAN LOS SEÑORES MARIA RAMOS Y GERARDO GONZALEZ
EN FAVOR DE LA SEÑORA GORGONIA CABRERA PEREZ.

ESCRITURA No. 28,884

VOL. 564

AÑO 19 98



Lic. Juan José Aguilera González
NOTARIO NUMERO 29

JJAZ/noe

----- VOLUMEN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO -----

----- NUMERO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO -----

----- EN LA CIUDAD DE ECATEPEC DE MORELOS, Estado de México, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, Yo, el Licenciado JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ, Notario Público número Veintinueve del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en ejercicio hago constar: -----

----- LA SUSTITUCION DE PODER, que otorgan los señores MARIA RAMOS y GERARDO GONZALEZ RAMOS, en favor de la señora GORGONIA CABRERA PEREZ, y que se contiene en el presente instrumento. -----

----- A N T E C E D E N T E S -----

----- PRIMERO.- OTORGAMIENTO DEL MANDATO.- Por escritura número Veintiocho mil trescientos noventa y siete, de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el suscrito Notario, los señores SALVADOR COLIN COLIN e INES GOMEZ RAMIREZ, otorgarán en favor de los señores MARIA RAMOS y GERARDO GONZALEZ RAMOS, el poder que en su parte conducente a continuación transcribo lo siguiente. -----

----- "..... Hago constar EL PODER GENERAL IRREVOCABLE, que otorgan los señores SALVADOR COLIN COLIN e INES GOMEZ RAMIREZ, en favor de los señores MARIA RAMOS y GERARDO GONZALEZ RAMOS, para que conjunta o separadamente ejerciten las siguientes facultades:- A).- PODER GENERAL para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial y para que de una manera enunciativa pero no limitativa comparezcan ante toda clase de autoridades Civiles, Penales, Administrativas y del trabajo tanto del orden común como del fuero Federal; para que presenten denuncias y querellas de carácter penal, se constituyan en Coadyuante del Ministerio Público; otorguen el perdón en los casos en que proceda; presenten toda clase de demandas; efectúen contestaciones a las mismas; formulen reconvencciones, articulen y absuelvan posiciones aún las de carácter personal; ofrezcan pruebas de las permitidas y autorizadas por la ley; efectúen transacciones; promuevan toda clase de incidentes y recursos; recusen jueces sometan los intereses de su mandante a juicio arbitral; reciban pagos; promuevan el juicio de amparo y se desistan del

mismo y en general para que ejerciten todas aquellas facultades a que se refiere el artículo dos mil cuatrocientos cuarenta y uno del Código Civil para el Estado de México y sus correlativos del lugar donde se ejercite el presente mandato.- B).- PODER GENERAL para Actos de Administración con toda clase de facultades administrativas.- C).- PODER GENERAL para Actos de dominio tanto en lo relativo a los bienes como para realizar toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- D).- PODER para substituir en todo o en parte el presente mandato y para revocar dichas substituciones.- E).- PODER para suscribir, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos y operaciones de crédito en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, asimismo para celebrar operaciones de crédito.- Asimismo los apoderados quedan facultados para recibir pagos en dinero en efectivo o mediante títulos de crédito, mismos que podrán endosar en nombre y representación de los poderdantes.- El presente mandato se encuentra limitado única y exclusivamente por lo que se refiere al Departamento "D" del Condominio construido sobre la superficie de los Lotes CUARENTA Y DOS y CUARENTA Y TRES de la calle FUENTES DE PIRO DIECIOCHO "D", de la manzana CIENTO SEIS, del Fraccionamiento JARDINES DE MORELOS, Sección FUENTES, ubicado en Atlautenco, Pueblo de Santa María Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México.- EL presente mandato se otorga con el carácter de IRREVOCABLE, en virtud de que su otorgamiento se hizo como un medio para cumplir con una obligación contraída entre poderdantes y apoderados.- El presente mandato se otorga en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil cuatrocientos ocho del Código Civil vigente en el Estado de México y sus correlativos del lugar donde se ejercite el presente mandato.- GENERALES DE LOS COMPARECIENTES: Declaran bajo protesta de decir verdad ser: Mexicanos por nacimiento e hijos de padres mexicanos, y casados entre sí.- El señor SALVADOR COLIN COLIN, originario de Zitácuaro, Michoacán, en donde nació el día veinticuatro de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, empleado y con domicilio en calle Fuente de Pireo número dieciocho D, Fraccionamiento Jardines de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México.- La señora INES GOMEZ RAMIREZ, originaria de Puebla, Puebla, en donde nació el día



Lic. Juan José Aguilera González

NOTARIO NUMERO 29

veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, dedicada al hogar y con igual domicilio que el anterior." - - - - -

- - - - - C L A U S U L A S - - - - -

- - - - - UNICA.- Los señores MARIA RAMOS y GERARDO GONZALEZ RAMOS, sustituyen totalmente y sin reservarse su ejercicio en favor de la señora GORGONIA CABRERA PEREZ, el poder que ha quedado relacionado en el antecedente único de este instrumento. - - - - -

- - - - - P E R S O N A L I D A D - - - - -

- - - - - La acredita el compareciente con el poder que ha quedado descrito en el antecedente único de este instrumento, agregando que dicha personalidad no le ha sido revocada ni en forma alguna limitada que esta vigente y que su representada es persona capaz y se encuentra al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo. - - - - -

- - - - - GENERALES DE LOS COMPARECIENTES: Declaran bajo protesta de decir verdad ser; Mexicanos por nacimiento e hijos de padres mexicanos. - - - - -

- - - - - La señora MARIA RAMOS, originaria de México, Distrito Federal, en donde nació el día cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres, soltera, dedicada al hogar y con domicilio en calle Fuente de Vulcano número dieciséis, Jardines de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México. - - - - -

- - - - - El señor GERARDO GONZALEZ RAMOS, originario de México, Distrito Federal, en donde nació el día trece de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete, soltero, comerciante y con igual domicilio que el anterior. - - - - -

- - - - - Respecto al pago del Impuesto Sobre la Renta, declaran los comparecientes estar al corriente sin acreditarlo. - - - - -

- - - - - YO, EL NOTARIO DOY FE: Del conocimiento y capacidad legal de los comparecientes quienes se identifican con; MARIA RAMOS, con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, folio veintinueve millones ciento diecisiete mil novecientos sesenta y dos; el señor GERARDO GONZALEZ RAMOS, con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, folio veintinueve millones ciento dieciocho mil seis, a quienes leí y expliqué el contenido de la presente escritura

manifestándose conformes con el mismo y ante mí la firman el día del mes de su fecha, firmándola y autorizándola el suscrito a continuación por no causar Impuesto.- DOY FE.- - - - -

- - - - - F I R M A S: MARIA RAMOS.- RUBRICA.- GERARDO GONZALEZ RAMOS.- RUBRICA.- JUAN JOSE AGUILERA G.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-

- - - - - ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO - - - - -

- - - - - "ART.- 2408.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- - - - -

- - - - - En los poderes generales para Administrar bienes bastará expresar que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades Administrativas.- - - - -

- - - - - En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- - - - -

- - - - - Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades del apoderado se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. - - - - -

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A MI CARGO Y SE EXPIDE PARA LA SEÑORA GORGONIA CABRERA PEREZ, PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN DERECHO, VA EN DOS FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO A CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- DOY FE.- - - - -



[Handwritten signature]